

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3557/2542

นาง โซเนีย แอนเน็ตต์ ไรเคิล บอร์น
พลีส หรือ นาง โซเนีย แอนเน็ตต์ ไร
เคิล นีพลีส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิโคล กับพวก

โจทก์

จำเลย

++ เรื่อง เครื่องหมายการค้า

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 126 ++

++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง เครื่องหมายการค้า

จำเลยที่ ๒ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ ๒ เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อประมาณ ๑๕ ปีมาแล้ว โจทก์ประกอบกิจการค้าขายสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง นาฬิกา กระเป๋า หนังสือและสิ่งที่ทำจากหนังสือ ซึ่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศสและต่างประเทศมีการโฆษณาเผยแพร่และวางจำหน่ายเกือบทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าทุกชนิดของโจทก์เขียนเป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนียไรเคิล บ้าง เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิล บ้างซึ่งโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย สำหรับที่ประเทศไทยนั้น โจทก์จดทะเบียนไว้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๘ โดยใช้เครื่องหมายเขียนเป็นภาษาโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านว่า โซเนีย ไรเคิล และในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิล เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ โดยมีเจตนาที่จะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดในสินค้าของจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยขอใช้เครื่องหมายการค้าเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS อ่านว่า ไรเคิลฮอม บิส เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อลำลอง กางเกงขายาวกระโปรง ซึ่งก็คือเครื่องนุ่งห่มเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ที่มีวางจำหน่ายและจดทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ สละสิทธิคำว่า HOMME BIS ออกเนื่องจากคำดังกล่าวเป็นคำสามัญมิใช่คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงเหลือเครื่องหมายที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเพียงคำว่า RYKEL ซึ่งอ่านว่าไรเคิล เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ที่

ประเทศสหรัฐอเมริกา และเหมือนกับคำทำยของเครื่องหมายที่โจทก์จดทะเบียนไว้ในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย จำเลยที่ ๒ ได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ แล้ว ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ในหนังสือโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ พิจารณาแล้ว ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ตามคำขอ โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว มีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วย เพราะเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนนั้น เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนเขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS และต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้สละคำว่า HOMME BIS ออกเพราะเป็นคำสามัญ จึงเหลือคำที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL อ่านออกเสียงว่า ไรเค็ล เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะการเขียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้เขียนเป็นอักษรโรมันว่า SONIA RYKIEL อ่านออกเสียงว่า โซเนียไรเค็ล และคำที่อ่านว่า ไรเค็ล เป็นคำที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เห็นได้จากการที่โจทก์จดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องหมายการค้าเพียงคำว่า ไรเค็ล (RYKIEL) ซึ่งอ่านออกเสียงเหมือนกับเครื่องหมายที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไว้ ทั้งในการโฆษณาสินค้าของโจทก์บางอย่างโจทก์ก็ใช้เครื่องหมายเพียงคำว่า RYKIEL เท่านั้น จึงเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไว้ นั้นมีความคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอย่างมาก

เพียงแต่เขียนให้ผิดกันเล็กน้อยแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันทุกประการ เมื่อพิจารณาถึงเจตนาของจำเลยที่ ๑ แล้วจะเห็นได้ว่า จำเลยที่ ๑ มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เพราะคำว่า RYKEL เป็นคำที่ใช้กันในภาษาฝรั่งเศส จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เคยมีการสั่งสินค้าจากประเทศฝรั่งเศสมาจำหน่ายจึงไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยที่ ๑ จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องหมายการค้าของตน นอกจากจะมีเจตนาที่จะให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดสินค้าที่ตนเองผลิตขึ้นเท่านั้น ขอให้พิพากษาห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ ๒๒๐๐๙๙ เครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL ห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายอักษรโรมัน ที่เขียนว่า RYKEL HOMME BIS หรือ RYKEL กับสินค้าที่จำเลยที่ ๑ วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเองโดยเด็ดขาด

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS นั้น จำเลยที่ ๑ มิได้สละคำว่า HOMME BIS ดังฟ้องโจทก์เป็นเพียงจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอแสดงปฏิเสธในการถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้คำว่า HOMME BIS เท่านั้น เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนจึงเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL HOMME BIS กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า SONIA RYKIEL แม้จะมีภาคส่วนคำว่า RYKEL เป็นคำที่คล้ายกับภาคส่วนของคำว่า RYKIEL ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียน

ยังมีคำว่า HOMME BIS ประกอบอยู่ด้วย และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังมีคำว่า SONIA ประกอบเป็นภาคสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วย รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ ๑ จึงแตกต่างกันเมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า RYKEL HOMME BIS (ไรเคิล ฮอมม์ บีส) ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เรียกขานได้ว่า SONIA RYKIEL (โซเนียไรเคิล) จึงเรียกขานต่างกัน ส่วนการที่โจทก์อ้างว่า ในการโฆษณาสินค้าของโจทก์บางอย่าง โจทก์ก็ใช้เครื่องหมายเพียงคำว่า RYKIEL เท่านั้น ก็เป็นเรื่องที่โจทก์สละคำว่า SONIA เอง ทั้งไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามมิให้ จำเลยที่ ๑ ใช้คำในภาษาฝรั่งเศสเป็นเครื่องหมายการค้า ดังนั้นแม้จะใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันก็ตาม แต่โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดไม่อาจเกิดขึ้นได้ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังฟ้อง คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยที่ ๒ ขอให้การตัดฟ้องโจทก์ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ในมาตรา ๓๘ วรรคสอง ว่า "ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ซึ่งเป็นผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนแล้ว เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยแล้ว โจทก์ไม่เห็นด้วย กฎหมายกำหนดให้โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวได้โดยยื่นฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หาได้

บัญญัติให้อ่านาจอทกัฟองจำเลยที่ ๒ในฐานะนายทะเบียนได้ไม่ จอทกัจึงไม่มีอ่านาจอ
ฟองจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟอง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟอง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จอทกัอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า รับผิดชอบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ได้ยื่นไว้ตาม
คำขอเลขที่ ๒๒๐๐๙๙ สำหรับเครื่องหมายที่เขียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL
HOMME BIS หรือ RYKEL และห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ใช้เครื่องหมายอักษรโรมันดัง
กล่าวกับสินค้าของจำเลยที่ ๑ ที่วางจำหน่ายหรือผลิตขึ้นเอง กับให้จำเลยทั้งสองรวม
กันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจอทกั โดยกำหนดค่าทนายความรวม ๔,๐๐๐
บาท

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน
ประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาจอทกันำสืบว่า จำเลยที่ ๒ เป็นนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า จอทกัประกอบธุรกิจการค้ามานานประมาณ ๑๐ ปี ขายสินค้า
หลายประเภทรวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า SONIA RYKIEL
อ่านว่า โซเนีย ไรเคิล จอทกัจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง
ๆ ถึง ๗๐ ประเทศสำหรับประเทศไทยจอทกัจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
เมื่อปี ๒๕๒๘และต่ออายุทะเบียนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ตามเอก
สารหมายจ.๔ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จอทกัจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ว่า RYKIEL อ่านว่า ไรเคิล ไว้ตามเอกสารหมาย จ.๕ และ จ.๖ การโฆษณาสินค้าของ

โจทก์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางครั้งใช้ชื่อว่า ไรเคิล ฮอมบางครั้งใช้ว่า ไรเคิล ตามเอกสารหมาย จ.๙ จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ไรเคิล ฮอมบิส ต่อจำเลยที่ ๒ ประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ ขอสละสิทธิการใช้คำว่า ฮอมบิส ที่เป็นคำสามัญใช้กันอยู่ทั่วไป อันเป็นคำในภาษาฝรั่งเศส คำว่า ฮอม แปลว่า ผู้ชาย และคำว่า บิส แปลว่า สอง แต่เพียงผู้เดียวจากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ ๒ เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้แล้วจึงยื่นคำคัดค้าน แต่จำเลยที่ ๒ วินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์อีกอ้างว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ขอจดทะเบียนไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.๑๐ถึง จ.๑๕ เมื่อจำเลยที่ ๑ สละสิทธิคำว่า ฮอม บิส ซึ่งเป็นคำสามัญแล้วจึงเหลือแต่คำว่า ไรเคิล ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากแตกต่างกันเพียงเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ไม่มีตัวอักษรโรมันตัว I เท่านั้น แต่อ่านว่า ไรเคิล เช่นเดียวกัน จำเลยที่ ๑ มีเจตนาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะจำเลยที่ ๑มีพฤติกรรมจดทะเบียนเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาก่อน โดยเฉพาะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "แอล ฮอมบิส บาย ดี.อาร์.ที."แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนให้ เพราะเป็นเครื่องหมายที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้ว่า "แอล ฮอม"

จำเลยที่ ๒ นำสืบว่า จำเลยที่ ๑ ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้อักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS อ่านเป็นภาษาไทยว่าไรเคิล ฮอมม์ บิส ตามเอกสารหมาย ล.๑ ในชั้นตรวจคำขอจดทะเบียนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าคำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไปจึงสั่งให้จำเลยที่ ๑

แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า HOMME BIS และจำเลย
ที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องสละสิทธิตามคำสั่งของนายทะเบียนแล้วตามเอกสารหมายเลข ๒ ถึง
๔ ผู้ตรวจสอบและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เห็นว่า คำขอจดทะเบียนของ
จำเลยที่ ๑ ไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรืออยู่ใน
ระหว่างการจดทะเบียน จึงให้ประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าว ตามเอกสารหมายเลข ๕
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลใด ๆ ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนได้ภายใน ๙๐ วัน นับ
แต่วันประกาศ ซึ่งโจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนรายนี้ว่า เครื่องหมายการค้า
ที่ประกาศนั้น เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมายเลข ๖
นายทะเบียนส่งคำคัดค้านการจดทะเบียนไปยังจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ได้แย้งว่า
เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน จำเลยที่ ๑ คิดประดิษฐ์ขึ้นเองไม่เหมือนคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมายเลข ๗ นายทะเบียนเห็นว่า
เครื่องหมายของจำเลยที่ ๑ และของโจทก์มีความแตกต่างกันไม่มีลักษณะเหมือน
คล้ายกันจึงมีคำสั่งให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข ๘ โจทก์อุทธรณ์คำ
สั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์หากโจทก์ไม่พอใจคำสั่งของคณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์จะต้องยื่นฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
ซึ่งเป็นผู้วินิจฉัย มิใช่ฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยคำคัดค้านซึ่งพ้น
ขั้นตอนไปแล้วจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียน จำเลยที่ ๒ ใน
ฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่เพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้นส่วนการ
รับจดทะเบียนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสังกัดกองทะเบียนและ
หนังสือสำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า
โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIARYKIEL สำหรับสินค้าชุดเสื้อกัน
หนาว ชุดสตรี ชุดชั้นใน เสื้อคลุมเสื้อเชิ้ต กระโปรง กางเกงขายาว เป็นต้น โดย

โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในหลายประเทศทั่วโลก ในบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำ RYKIEL เท่านั้น เมื่อปี ๒๕๒๘ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า SONIA RYKIEL ในประเทศไทย จำหน่ายสินค้าของโจทก์เรื่อยมาต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า RYKEL HOMME BIS สำหรับสินค้าเสื้อยืด เสื้อเชิ้ตเสื้อลำลอง กระโปรงและกางเกงขายาว ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ทั้งนี้จำเลยที่ ๑ แจ้งสิทธิที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า HOMME BIS แต่เพียงผู้เดียว โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเห็นว่า เครื่องหมาย-การค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงให้ยกคำคัดค้านตามเอกสารหมายเลข ๘ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๒ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ยกอุทธรณ์โจทก์แล้วให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ เอกสารหมายเลข ๑๒ (ข้อ ๓.๑๐) และจ.๑๕ แต่เนื่องจากไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา คดีเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ดังนั้น คดีเฉพาะเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยขั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ เท่านั้นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อจำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า

SONIA RYKIEL ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมันว่า RYKEL HOMME BIS จึงมีคำขึ้นต้นไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนต้องใช้คำประกอบกันทั้งหมด ไม่สามารถแยกใช้คำต่างจากที่ขอจดทะเบียนได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย คำว่า SONIA RYKIEL ก็ดี เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ใช้ในการประกอบการค้าคำว่า RYKEL HOMME หรือคำว่า RYKIEL ก็ดี จึงไม่มีทางคล้ายกันทั้งรูปลักษณะและการเรียกขานกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียน ทั้งการที่จะเลือกเอาเครื่องหมายการค้าบางส่วนมาเปรียบเทียบกันแล้ววินิจฉัยว่ามีรูปลักษณะ คำออกเสียงเรียกขานเหมือนใกล้เคียงกันดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยน่าจะไม่ต้องเครื่องหมายการค้าของโจทก์และที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าจึงไม่อาจห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ได้นั้น เห็นว่า เมื่อคดีได้ความตามทางนำสืบของจำเลยที่ ๒ ว่า คำว่า HOMME BIS เป็นคำสามัญที่ใช้ในการค้าขายทั่วไป และจำเลยที่ ๑ มิได้ถือสิทธิเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเสียแล้วสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนจึงอยู่ที่คำว่า RYKEL อันเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ ซึ่งจากหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ออกให้แก่โจทก์คำว่า SONIARYKIEL เอกสารหมาย จ.๔ เห็นได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและชื่อสกุลของโจทก์คือนางโซเนีย แอนเน็ตท์ ไรเคิล บอร์น ฟลิส (Mrs.SONIA ANNETTERYKIEL BORN FLIS) มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่มีความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๗(๑) โดยโจทก์นำสืบว่าในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว นั้น บางครั้งโจทก์จะใช้เพียง

RYKIEL เพียงคำเดียว เช่นตามใบโฆษณาเอกสารหมายเลข ๑๙ จะใช้ว่า RYKIEL HOMME ทั้งโจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า RYKIEL ไว้ในต่างประเทศอีกด้วยตามเอกสารหมายเลข ๑๕ ๑๖ และ ๑๖ ดังนั้นย่อมแสดงว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าของโจทก์โดยใช้คำว่า RYKIEL เป็นเครื่องหมายการค้าจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถือได้ว่าคำว่า RYKIEL เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ขอจดทะเบียนไว้ การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกเอาเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนคำว่า RYKEL ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งชุดว่า RYKEL HOMME BIS ขึ้นมาเปรียบเทียบวินิจฉัยกับคำว่า RYKIEL ที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งชุดว่า SONIA RYKIEL ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วว่าคล้ายหรือเหมือนกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าหรือไม่ จึงเป็นการชอบแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำว่า RYKIEL และ RYKEL แล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะตัวอักษรที่ใช้และการเรียงตัวเหมือนกันคงแตกต่างกันที่จำนวนตัวอักษรเท่านั้น โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนไม่มีอักษร I แต่ทั้งสองคำนี้มีสำเนียงการอ่านหรือเสียงเรียกขานเป็นอย่างเดียวกันว่า "ไรเคิ้ล" หรือ "ไรเคิล" เมื่อเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนไปพ้องกับเสียงเรียกขานส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้านั้นได้ว่าเป็นของโจทก์หรือของจำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้จำเลยที่ ๑

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖(๓), ๘(๑๑) และ ๑๓ นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ เพราะจำเลยที่ ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเพียงวินิจฉัยคำคัดค้านเท่านั้นไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนอีกคนหนึ่งอยู่ต่างสังกัดกับจำเลยที่ ๒ นอกจากนี้ตามกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นฟ้องคดีไว้ชัดแจ้งว่า "ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ" เนื่องจากคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังไม่ยุติต้องให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะยุติ ก่อให้เกิดสิทธิยื่นฟ้องคดีได้ ผู้ที่ได้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรงคือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หากให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่นั้น เห็นว่า ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๒ ที่ว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ได้ให้การต่อสู้คดีไว้ แม้ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง สำหรับข้อต่อสู้ที่ว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ได้แย้งสิทธิของโจทก์ หากให้จำเลยที่ ๒ นั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอรวมทั้งวินิจฉัยคำขอของบุคคลอื่นที่ยื่นเข้ามาเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ด้วย จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การที่จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อจำเลยที่ ๒ แล้ว โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน ที่จำเลยที่ ๒ มี

คำวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์แล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ ต่อไปตามเอกสารหมายเลข จ.๑๒ เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ได้ยื่นคำขอไว้นั่นเอง ส่วนการที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๗ วรรคสอง ให้ผู้เกี่ยวข้องที่เสียประโยชน์จากการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ก็เพื่อให้กระบวนพิจารณาการรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลงเท่านั้น ซึ่งเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว มีความเห็นอย่างไรก็ย่อมแจ้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป ดังนั้น ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของผู้เสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือผู้คัดค้านก็คือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั่นเอง โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ ที่ขอจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ วรรคสอง ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและมีคำพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(พินิจ เพชรรุ่ง-จรัญ หัตถกรรม-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

ศาลแพ่ง - นายวรพจน์ วิไลชนม์

ศาลอุทธรณ์ - นายจรัญ ภัคดีธนากุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ